

Vad innebär det att få en fastighet? — för barnen

Till: Johans barn (och föräldrar som förklarar)

Syfte: Enkel översikt av **rättigheter och skyldigheter** om fastigheten överläts som **gåva** enligt planen (Modell A).

Inte juridisk rådgivning — detaljer och undantag prövas vid **G1** med jurist.

Relaterat: [action-plan.sv.md](#) · [frågor-och-svar.sv.md](#)

Kort svar till dotterns fråga

Att **äga** en fastighet betyder i praktiken:

1. **Ni äger mark och byggnader** (med undantag för ladan, som styrs via stiftelse och långt arrende).
2. **Ni ansvarar** för skatter, försäkring och underhåll — men i **ert upplägg** bor och förvaltar **pappa fortfarande** enligt avtal, så mycket sköts som idag tills ni aktivt tar över.
3. **Ni kan inte göra vad som helst** med tomten: ladan och pappas livslånga rätt är **inskränkningar** ni godkänner när ni tar emot gåvan.
4. **Det kostar pengar** vid övergång (lagfart m.m.) och löpande (skatt, försäkring, drift) — oftast modest för en vanlig tomt, men **inte noll**.

Det är alltså **både en tillgång och ett ansvar** — inte bara "gratis hus".

Vad ni får

Ni får	Förklaring
Lagfaren äganderätt	Fastigheten står på er (som samägare eller enligt fördelning i gåvobrev).
Kontroll på sikt	När pappas avtal upphör (vid hans frånfälle enligt plan) bestämmer ni mer fullt ut över bostad och tomt.
Värde över tid	Fastigheten kan stiga (eller falla) i värde — ni äger tillgången.
Möjlighet att bo / använda	Enligt avtal med pappa under hans livstid; därefter enligt vad ni bestämmer sinsemellan.

Det ni inte får "fritt":

- **Sollerö Ladan** som vanlig del av er tomt — den hör till **stiftelsen** med **långt arrende** (ca 100 år). Ni kan inte bara riva, sälja eller bygga bort ladan utan att bryta mot arrende och stiftelse.
 - **Hel frihet medan pappa lever** — hans **livslånga rätt** (boende/förvaltning) gäller enligt separat avtal.
-

Skyldigheter och kostnader (ägare)

Engångskostnader när gåvan genomförs

Post	Ungefär	Vem betalar
Lagfart (ansökan till Lantmäteriet)	Ofta några tusen kr + stämpelskatt	Mottagarna (barnen)
Stämpelskatt	Procent av taxeringsvärde (inte alltid full marknadsvärde)	Mottagarna
Juristgranskning (G1)	Fast pris ni kommit överens om	Familjen / Johan
Gåvoskatt	Finns normalt inte mellan förälder och barn i Sverige idag	—

Exakta belopp beror på taxeringsvärde och gällande regler — räkna med att ta reda på siffran innan ni skriver under.

Löpande kostnader (varje år)

Post	Kommentar
Fastighetsskatt	Betalas av ägaren — i praktiken måste ni och pappa komma överens vem som betalar medan han bor kvar (står i avtalen).
Hemförsäkring / byggnad	Ägaren ska ha rimlig försäkring; vem som betalar premien kan fördelas i avtal.
Underhåll	Tak, fasad, värmesystem, brunn, vägar m.m. — ägaransvar . Pappa kan sköta det i praktiken enligt ert avtal, men juridiskt ligger ansvaret på ägarna.
El, vatten, avlopp, sophämtning	Som idag, fördelas enligt avtal.
Eventuella lån	Om fastigheten har inteckning följer skulden normalt fastigheten — viktigt att veta innan gåva .

Juridiskt ansvar

- Om någon **skadas** på tomten kan **ägaren** bli ansvarig (försäkring och skötsel).
- Som **samägare** måste ni **samverka** vid större beslut (försäljning, stora renoveringar, ny inteckning). En del kan kräva **allas underskrift**.

Särskilt i **ert** upplägg — det som skiljer från "vanlig gåva"

Inskränkning	Vad det betyder för er
100-års arrende till stiftelsen	Mark under ladan (och ladans roll) är låst länge. Säljer ni fastigheten tar köparen över det — svårare att sälja, lägre "fri" marknadsvärde på ladans del.

Inskränkning	Vad det betyder för er
Pappas livslånga avtal	Han behåller rätt att bo/förvalta (hela tomten utom ladan). Ni är ägare på papper , han nyttjar som idag.
Samtycke i gåvobrev	Ni godkänner uttryckligen arrende och undantag för ladan — frivilligt , men bindande när ni skrivit under.

Fördel för er: tydlighet, pappa trygg, ladan skyddad för gemenskap/stiftelse.

Nackdel: mindre flexibilitet än om ni ägde en "ren" tomt utan arrende och utan pappas avtal.

Om ni vill sälja senare

- Ni **får** sälja (som lagfarna ägare), **men**:
 - Arrendet till stiftelsen **följer fastigheten**.
 - Köpare måste acceptera det.
 - Pappas avtal gäller tills det upphör enligt villkor.
- Vid **samäganderätt** kan en delägare i vissa fall **begära försäljning** enligt samäganderättslagen — därför är **tydliga avtal mellan syskon** viktiga.

Ariel — under 18 år (viktigt)

Ariel är snart 13. I Sverige kan **mindreåriga inte äga fastighet** på samma enkla sätt som vuxna:

- Gåva till barn under 18 kräver normalt **förmyndares** medverkan och ofta **tillsynsförmyndarens / förmyndarnämndens** godkännande om det är **stort värde**.
- Hon kan **inte** själv teckna lagfart eller lån.
- Förvaltning** av hennes andel sköts av förmyndare (ofta föräldern) tills hon blir myndig.

Praktiska alternativ (familjen + jurist vid G1 väljer **ett**):

Alternativ	Idé
A	Gåva nu endast till de två myndiga barnen; Ariel får andel senare (t.ex. vid 18 eller via testamente).
B	Gåva till alla tre nu, med Ariel via förmyndare + nämndgodkännande.
C	Vänta med hela eller delar av överlåtelsen tills Ariel är myndig.
D	Testamente / framtida fördelning som kompletterar gåva till vuxna syskon nu.

Detta **måste** in i gåvobrev och G1-granskning — räkna inte med att Ariel står som fullvärdig ägare utan att det är utrett.

Checklista — "har jag förstått?"

Innan någon skriver under gåvobrev, gärna ja på:

- ☐ Jag förstår att jag blir **ägare** och därmed har **ekonomiskt ansvar** (även om pappa sköter mycket i praktiken).
 - ☐ Jag förstår att **ladan inte** blir "mitt hus" — stiftelse + arrende.
 - ☐ Jag förstår att **pappa behåller rättigheter** livet ut enligt avtal.
 - ☐ Jag har fått **ungefärlig kostnad** för lagfart/stämpelskatt.
 - ☐ Jag vet om det finns **lån** på fastigheten.
 - ☐ (Ariel / förmyndare) Vi vet **hur minderårig** ska hanteras juridiskt.
-

Förslag på svar till dottern (pappa kan skicka)

Att få fastigheten som gåva betyder att ni juridiskt blir ägare – men i vårt upplägg bor jag kvar och sköter det som nu enligt avtal. Ni får en tillgång som kan vara värd mycket, men också ansvar: skatt, försäkring, underhåll och att följa reglerna kring ladan och stiftelsen. Ladan är inte er fri egendom; den tillhör stiftelsen med långt arrende. Innan något skrivs under ska alla förstå kostnader och vad som gäller – särskilt för Ariel som inte är myndig än. Vi tar fram papper och låter jurist granska innan någon signerar.

Nästa steg i projektet

1. Läs detta tillsammans (pappa + minst de **myndiga** barnen).
2. Skriv frågor i [frågor-och-svar.sv.md](https://www.fragor-och-svar.sv.md) under *Anteckningar*.
3. Besluta **Ariel-alternativ** (A–D ovan) innan gåvobrev färdigställs.
4. Fortsätt svara på frågelistan (L-F01, L-B02, ...).